



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Awong Hidjaja, beralamat di Jl. Hegarmanah No. 30, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum yang bernama : Hadi Permadi, S.H. dan Sahala Amir Tua Nasution, S.H., Para Advokat pada "KANTOR HUKUM HADI PERMADI, S.H. & PARTNERS" berkantor di Grha PHRI, Jalan Sukabumi No. 42, Kacapiring, Kota Bandung, domisili elektronik advokatpermadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/KH-HP/III/2025, tertanggal 13 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan :

1. PT Marga Tirta Kencana, yang beralamat di Jl. BKR No. 140, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : Leksadharma Kengsiswoyo, S.H., M.H., Sapto Johansyah, S.H., M.H., Indra Permana, S.H., Para Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Leksadharma K, SH., H.H & Rekan, beralamat di Jalan Galuh Pakuan Tengah No. 2A, Komplek Singgasana Pradana Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.PdtG/01 /V/2025/LDSJ, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2.1 ENJANG SUKARNA, Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Karasak Kp. Cibintinu, RT 006 RW 006, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

2.2 JANAKUM, Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Karasak Kp. Cibintinu, RT 006 RW 006, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

2.3 DEDEH K, Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Karasak Kp. Cibintinu, RT 006 RW 006, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



2.4 Ny LASIH, Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Karasak Kp. Cibintinu, RT 006 RW 006, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

2.5 Ny ETY KARYATI, Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Kp. Cangkuang RT 01 RW 05, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

2.6 AGA SUGIANTO, Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Karasak Cibintinu No. 24, RT 008 RW 005, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

2.7 ASEP IWANTO, Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Karasak Cibintinu No. 24, RT 008 RW 005, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

2.8 NITA, Partikelir, yang beralamat di Jl. Karasak Kp. Cibintinu, RT 003 RW 005, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Kesemuanya merupakan **Ahli Waris Almarhum IDI KARTAMAN**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II**

3.1 YANI YULIANI;

3.2 NENI SUPRIANI;

3.3 SUNITA MARIANA;

3.4 HANI HALIANI;

Semua beralamat di Kampung Bojong Citepus, RT 004 RW 009, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Kesemuanya merupakan **Ahli Waris Almarhum AMING SETIAWAN**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat III**;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, yang beralamat di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Aria Wijaya, S.H., 2. Alif Puspo Ardianto, S.E., M.H., 3. Intan Laksmita Sari, S.P., M.T., 4. Farian Aditya, S.T., 5. Muhammad Reza Fahlevi, S.T., 6. Asep Supriatna, 7. Dani Firdaus, 8. Faizal Setiawan, 9. Fitricia Sevina, 10. Robi Rizkiana, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 389/SK.u.32.04- 100.PM.14/V/2025, untuk selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat I.**

5. CAMAT KECAMATAN DAYEUEHKOLOT, yang beralamat di Jalan Raya Dayeuhkolot No 409, Citeureup, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **.Turut Tergugat II.**

6. KEPALA DESA CANGKUANG WETAN, yang beralamat di Jalan Cisirung Sayati KM 1,8 Kp. Cibedug Girang RW 02, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung 40238, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Saepul Nurzaman, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cangkuang Wetan, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 145/CKW- DS/VI/2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **...Turut Tergugat III**

D a n

Jonny Salim, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sindang Sirna Nomor 39 RT.006 RW.006 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Kristanto Widjaja, S.H., Advokat, berkedudukan di kota Bandung, alamat Jalan Terusan Mulyasari Nomor 9, Sukajadi, Kota Bandung 40163, Jawa Barat, INDONESIA, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 April 2025 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) yang terletak di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Endik/solokan
 - Sebelah Timur : Selokan
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ibih

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Ny. Maksudi

Tanah tersebut dikenal dengan Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899;

2. Bahwa **Penggugat** membeli tanah tersebut pada tahun 1997 dari Tuan Joni Salim, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tanggal 04 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Ida Dahlia Teddy, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung. Sebelumnya Tuan Jonni Salim membeli tanah tersebut dari Ny. Eros Bin Tohir pada tahun 1990. **Penggugat** memiliki dasar hukum yang sah memiliki tanah tersebut, melalui proses jual beli yang tercatat dalam akta notaris dan memiliki riwayat kepemilikan yang jelas;
3. Bahwa Tuan Jonni Salim memiliki tanah tersebut sejak tahun 1990, berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 437/Dayeuhkolot/1990, tanggal 17 April 1990, yang dibuat dihadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot.
 - b. Surat Keterangan Suami Istri atau Surat Persetujuan Suami, tanggal 19 Maret 1992, yang diketahui oleh Kepala Desa Cangkuang Timur.
 - c. Keterangan Riwayat Tanah Nomor 89/CKT/IV/1990, tanggal 10 April 1990, yang diterbitkan Kepala Desa Cangkuang Timur dan diketahui oleh Camat Kecamatan Dayeuhkolot.
 - d. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 89/CKT/IV/1990, tanggal 10 April 1990, tentang letak bidang tanah milik Ny. Eros Bin Tohir.
 - e. Surat Pernyataan Ny. Eros Bin Tohir, tanggal 10 April 1990, yang diketahui oleh Kepala Desa Cangkuang Timur dan Camat Kecamatan Dayeuhkolot.
 - f. Lampiran Letter C Desa Nomor 412/1899 atas nama Ny. Eros Bin Tabi'i.
 - g. Surat Keterangan dari Kantor Desa Cangkuang Wetan, Nomor 129/Ckw/III/1992, tanggal 19 Maret 1992, yang menerangkan bahwa nama yang tertera di Akta Jual Beli dengan nama yang tertera di dalam buku C Desa adalah orang yang sama.
 - h. Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan.
4. Bahwa pada tahun 2023, **Penggugat** telah membuat Akta Jual Beli dengan Nomor 90/2023, yang dibuat dihadapan Rina Budiswara, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung, dalam rangka

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses sertipikasi objek tanah yang terletak di Blok Cibedug, Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

- Persil : 46.S.IV
- Kohir : 412/1899
- Luas tanah : 2.396 M²

Untuk proses sertipikasi tersebut, **Penggugat** telah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen sebelumnya:

- a. Akta Jual Beli Nomor 437/Dayeuhkolot/1990.
- b. Surat Keterangan Suami Istri atau persetujuan suami, tanggal 19 Maret 1992.
- c. Keterangan Riwayat Tanah Nomor 89/CKT/IV/1990, tanggal 10 April 1990.
- d. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 89/CKT/IV/1990, tanggal 10 April 1990, tentang letak bidang tanah milik Ny. Eros Bin Tohir.
- e. Surat Pernyataan Ny. Eros Bin Tohir, tanggal 10 April 1990.
- f. Lampiran Letter C Desa Nomor 412/1899 atas nama Ny Eros Bin Tabi'i.
- g. Surat Keterangan dari Kantor Desa Canguang Wetan, Nomor 129/Ckw/III/1992, tanggal 19 Maret 1992, yang menerangkan bahwa nama yang tertera di Akta Jual Beli dengan nama yang tertera di dalam buku C Desa adalah orang yang sama.
- h. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tanggal 04 Agustus 1997.
- i. Akta Kuasa Menjual Nomor 24, tanggal 18 Maret 1998, yang dibuat dan dihadapan Ida Dahlia Teddy, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung.
- j. Akta Jual Beli Nomor 90, tanggal 04 Desember 2023.
- k. Identitas **Penggugat** dan bukti pembayaran pajak.
- l. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 536/CKW/XII/2023.
- m. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 536/CKW/XII/2023.
- n. Surat Pernyataan Kesaksian.
- o. Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah.
- p. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, Nomor 536/CKW/XII/2023.
- q. Surat Keterangan Pemekaran.
- r. Surat Pernyataan Ahli waris Ny. Eros Bin Tohir, tertanggal 07 Nopember 2023.

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



5. Bahwa, kepemilikan **Penggugat** atas bidang tanah yang terletak setempat dikenal Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, luas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) Desa Cangkuang wetan (dahulu Cangkuang Timur), Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, didasarkan pada peralihan hak secara jual beli, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 37

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.
6. Bahwa, sebelum **Penggugat** melakukan transaksi jual beli, Penggugat telah mengecek keabsahan dari bidang tanah tersebut kepada Kantor Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) yang mewilayahi bidang tanah dalam perkara ini, dan Desa Cangkuang Wetan/Timur tersebut telah menerbitkan surat keterangan, antara lain :
- a. Keterangan Riwayat Tanah Nomor 89/CKT/IV/1990, tertanggal 10 April 1990, yang diterbitkan Kepala Desa Cangkuang.
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, tentang bidang tanah milik Ny. Eros Bin Tohir, tertanggal 10 April 1990.
 - c. Surat Pernyataan Ny. Eros.
 - d. Lampiran Letter C Desa.
 - e. Keterangan Objek untuk Ketetapan IPEDA pedesaan.
7. Bahwa dikarenakan alas hak pemilik bidang tanah tercatat di buku C Desa Cangkuang atas nama Eros Bin Tohir, yang kemudian dikuatkan



pula dengan terbitnya keterangan dari **Turut Tergugat III** (Desa Cangkuang Timur/sekarang Desa Cangkuang Wetan) sehingga pemilik berwenang untuk mengalihkan hak kepada **Penggugat**, maka **Penggugat** melakukan transaksi jual beli atas bidang tanah aquo, transaksi mana dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tertanggal 4 Agustus 1997, yang dibuat dan dihadapan Ida Dahlia Teddy, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, antara Tuan Joni Salim selaku penjual dengan Tuan Awong Hidjaja (**Penggugat**) selaku pembeli, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli Nomor 90/2023, dihadapan Rina Budiswara, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung, maka dengan demikian **Penggugat** harus dinyatakan sah sebagai pemilik atas bidang tanah aquo;

8. Bahwa sekitar bulan Mei 2024, **Penggugat** mengajukan permohonan pensertipikatan bidang tanah miliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**). Selanjutnya pada bulan Juni 2024, permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan proses pengukuran oleh petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**) untuk memastikan batas-batas tanah dan melakukan pengukuran yang akurat;
9. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**), ditemukan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik dengan data sebagai berikut:
 - Nomor Sertipikat : 561/Cangkuang Wetan.
 - Tanggal terbit : 3 Desember 2008
 - Atas nama : IDI KARTAMAN (**Para Tergugat II**)
 - Luas tanah : 7.139 M²
 - Surat Ukur : Nomor 00111/2008
10. Bahwa **Penggugat** merasa heran dan tidak mengerti bagaimana sertipikat hak milik atas tanah yang dibelinya pada tahun 1997 dapat diterbitkan sertipikat atas nama IDI KARTAMAN (**Para Tergugat II**) tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Penggugat** yang telah menguasai tanah tersebut sejak pembelian dan tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Dokumen-dokumen asli terkait tanah tersebut masih dipegang oleh **Penggugat**, sehingga **Penggugat** tidak memahami bagaimana proses sertifikasi dapat dilakukan tanpa keterlibatan **Penggugat**. **Penggugat** berpendapat bahwa penerbitan



sertipikat tersebut tidak sah dan berpotensi merupakan perbuatan melawan hukum, karena **Penggugat** tidak pernah memberikan kuasa atau persetujuan kepada pihak lain untuk mendaftarkan tanah tersebut atas nama orang lain;

11. Bahwa setelah mengetahui tanah miliknya telah terdaftar atas nama **IDI KARTAMAN (Para Tergugat II)**, **Penggugat** mengambil langkah hukum dengan mengajukan pemblokiran sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Dalam proses ini, **Penggugat** menemukan bahwa objek tanah tersebut telah dijual oleh **Para Tergugat II** kepada **Tergugat I**. Pemblokiran sertipikat ini bertujuan untuk mencegah transaksi lebih lanjut dan melindungi hak kepemilikan **Penggugat**;
12. Bahwa atas kejadian tersebut selain melakukan pemblokiran sertipikat, **Penggugat** melakukan konfirmasi kepada **Tergugat I** dan menjadwalkan pertemuan untuk membahas permasalahan tanah yang diklaim milik **Tergugat I**. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak menunjukkan dokumen terkait kepemilikan tanah yang diklaim miliknya. **Penggugat** menunjukkan semua dokumen asli yang mendukung kepemilikan tanahnya, termasuk akta jual beli, surat keterangan tanah, dan dokumen lainnya. Sementara itu, **Tergugat I** hanya menunjukkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut dan selembarnya kwitansi pembelian tanah, tanpa dapat menunjukkan dokumen-dokumen lain yang mendukung kepemilikan tanah yang sah;
13. Bahwa **Tergugat I** mengajukan mediasi ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**) untuk menyelesaikan permasalahan objek tanah tersebut. Mediasi antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**) dengan beberapa kali pertemuan yaitu sebagai berikut :
 - Pertemuan mediasi yang dijadwalkan pada tanggal 9 Agustus 2024 tidak berhasil karena **Tergugat I** tidak hadir dan **Turut Tergugat I** sedang tidak ada di tempat. Mediasi tersebut diundur dan akan dijadwal ulang sebagaimana tertuang dalam surat undangan mediasi Nomor 4886/Und.32.04-100.PM.4/VIII/2024, tertanggal 7 Agustus 2024.
 - **Penggugat** dan **Tergugat I** kembali mengikuti mediasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**) pada tanggal 28 Agustus 2024. Mediasi ini

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



merupakan upaya lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Cangkuang Wetan yang terindikasi tumpang tindih.

Hasil Mediasi :

Masing-masing pihak mempresentasikan bukti kepemilikan tanah mereka dalam mediasi tersebut. Namun, proses mediasi belum dapat diselesaikan karena **Turut Tergugat I** belum menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti buku tanah. Mediasi akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk memastikan semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- **Penggugat dan Tergugat I** mengikuti mediasi kedua pada tanggal 11 Oktober 2024, yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**). Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Cangkuang Wetan yang terindikasi tumpang tindih. Dalam mediasi ini, riwayat tanah berupa warkah telah tersedia. **Turut Tergugat I** meminta kedua belah pihak untuk mempresentasikan bukti-bukti kepemilikan tanahnya. Selanjutnya, **Turut Tergugat I** berencana mengundang Kepala Desa Cangkuang Wetan (**Turut Tergugat III**) dalam pertemuan berikutnya untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan mencari solusi yang tepat.
- **Penggugat dan Tergugat I** mengikuti mediasi ketiga pada tanggal 7 November 2024, yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**). Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Cangkuang Wetan yang terindikasi tumpang tindih. Dalam mediasi ini, rencana untuk mengundang Kepala Desa Cangkuang Wetan (**Turut Tergugat III**) dibatalkan. Fokus mediasi kemudian beralih pada pembahasan letak objek tanah dan perbandingan bentuk tanah yang tercantum dalam sertipikat dengan bentuk tanah yang ada dalam arsip **Penggugat**.

Hasil mediasi :

Menunjukkan adanya kesamaan antara bentuk tanah dalam sertipikat dan arsip **Penggugat**, yang dapat menjadi titik penting dalam penyelesaian sengketa ini.



- Pemeriksaan Lokasi Objek Tanah Pertama. Pada tanggal 31 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**) mengadakan pemeriksaan lokasi objek tanah terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Cangkuang Wetan yang terindikasi tumpang tindih. Namun, **Penggugat** tidak hadir dalam pemeriksaan lokasi tersebut karena tidak menerima undangan. Menurut informasi dari penjaga tanah, hanya **Tergugat I** dan perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**) yang terlihat ada di lokasi. Ketidakhadiran **Penggugat** berpotensi mempengaruhi proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ini.
 - Pemeriksaan Lokasi Objek Tanah Kedua. **Penggugat** tidak menerima undangan tertulis atau pemberitahuan via Whatsapp untuk Pemeriksaan Lokasi Objek Tanah Kedua yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025. **Penggugat** baru mengetahui adanya pertemuan tersebut di lokasi objek tanah setelah menerima telepon dari Kadus Desa Cangkuang Wetan pada pukul 11.33 WIB. **Penggugat** kemudian menghubungi penjaga tanah untuk memastikan adanya pertemuan di Kantor Desa. Setelah mendapat informasi bahwa ada perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (**Turut Tergugat I**) di Kantor Desa, **Penggugat** segera menuju ke lokasi bersama penjaga tanah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertemuan tersebut. **Penggugat** baru menerima surat undangan pemeriksaan lokasi objek tanah kedua pada hari yang sama di Kantor Desa, yaitu tanggal 30 Januari 2025, dengan nomor undangan 02/Und.32.04-100.PM.14/I/2025, pada pukul 15.35 WIB.
14. Bahwa mediasi tidak mencapai titik temu, namun **Tergugat I** mengambil tindakan sepihak yang melawan hukum dengan menguasai fisik tanah milik **Penggugat**. Tindakan tersebut termasuk mencabut plang nama tanah milik **Penggugat**, merobohkan pagar yang telah didirikan, dan melakukan kegiatan menimbun serta pengerasan tanah. Padahal **Penggugat** telah menguasai objek tanah tersebut sejak membelinya dari Tuan Joni Salim pada tahun 1997. Tindakan **Tergugat I** ini dinilai sangat merugikan **Penggugat** dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;



15. Bahwa setelah melakukan pendalaman lebih lanjut tentang informasi tanah objek sengketa, **Penggugat** menemukan informasi bahwa **Para Tergugat II** memperoleh objek tanah tersebut melalui pembelian dari **Para Tergugat III** berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 322/Dayeuhkolot/1991, tertanggal 4 Juli 1991. Akta tersebut dibuat di hadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (**Turut Tergugat II**). Selanjutnya, objek tanah tersebut diproses menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Cangkuang Wetan atas nama IDI KARTAMAN.
16. Bahwa objek bidang tanah yang diperjualbelikan oleh **Para Tergugat II** kepada **Tergugat I**, sebelumnya diperoleh **Para Tergugat II** dari **Para Tergugat III**. Tanah tersebut berasal dari tanah adat Persil 46/S.IV, Blok Ciguriang, Kohir 1092, seluas 7.147 M² (*tujuh ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi*). Dengan demikian, objek tanah yang menjadi sengketa ini memiliki sejarah kepemilikan yang kompleks, yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk menentukan keabsahan hak kepemilikan masing-masing pihak;
17. Bahwa dalam hamparan tanah yang menjadi objek sengketa, terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang berbeda pemiliknya, yaitu:
1. **Tuan Abin Bin Eben**, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 495/2106, luas 2.660 M²
 2. **Ny Eros Bin Tohir**, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 412/1899 luas 2.369 M²
 3. **Tuan Ocim Bin Tohir**, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 411/1898, luas 2.660 M²
- Apabila diteliti peta tanah di Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Desa Cangkuang Wetan, bentuk dan luasnya sesuai dengan data yang ada pada **Penggugat**. Hal ini menunjukkan bahwa sertipikat yang dimiliki oleh **Tergugat I** yang diperoleh dari **Para Tergugat II** memiliki hubungan dengan bidang tanah tersebut.
18. Bahwa objek tanah yang diperjualbelikan oleh **Para Tergugat II** dengan **Para Tergugat III** dan kemudian dialihkan kepada **Tergugat I** seluas 7.147 M² (*tujuh ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi*). sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 322/Dayeuhkolot/1991, tanggal 4 Juli 1991, yang dibuat dihadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (**Turut Tergugat II**), yang kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 561/Desa Cangkuang Wetan, Surat Ukur Nomor 00111/2008, seluas 7.139 M² (*tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi*), tanggal 03-12-2008, atas nama IDI KARTAMAN (**Para Tergugat II**) yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat I**. Namun berdasarkan fakta di lapangan, objek tanah tersebut sebenarnya berada di atas bidang tanah adat yang berbeda pemiliknya, yaitu :

- Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 412/1899, seluas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*), milik Ny Eros Bin Tohir, yang sudah dialihkan kepada Tuan Joni Salim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 437/Dayeuhkolot/1990, tanggal 17 April 1990, yang dibuat dihadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (**Turut Tergugat II**) kemudian oleh Tuan Joni Salim dialihkan kembali kepada **Penggugat** berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tertanggal 4 Agustus 1997, yang dibuat dihadapan Ida Dahlia Teddy, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung.
- Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 411/1898, seluas 2.660 M² (*dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi*) adalah milik Tuan Ocim Bin Tohir yang sudah dialihkan kepada Tuan Joni Salim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/Dayeuhkolot/1990, tanggal 17 April 1990, yang dibuat dihadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (**Turut Tergugat II**).
- Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 495/2106, seluas 2.660 M² (*dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi*) adalah milik Tuan Abin Bin Eben yang sudah dialihkan kepada Tuan Joni Salim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 344/Dayeuhkolot/1990, tanggal 17 April 1990, yang dibuat dihadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (**Turut Tergugat II**). sehingga apabila dijumlahkan luas keseluruhan dalam satu hamparan yang tidak terpisahkan adalah seluas 7.689 M² (*tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi*) dan luasan tanah tersebut relevan dengan objek tanah yang disengketakan dalam perkara aquo;

19. Bahwa setelah dicermati lebih mendalam lagi **di atas objek tanah perkara dalam Persil 46/S.IV, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan**

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, tidak terdapat Kohir 1092. Yang ada hanyalah:

- Kohir 412/1899, seluas 2.369 M², milik Ny Eros Bin Tohir,
- Kohir 411/1898, seluas 2.660 M², milik Ocim Bin Tohir, dan
- Kohir 495/2106, seluas 2.660 M², milik Abin Bin Eben,

hal ini sudah sesuai dengan catatan pertanahan di Kantor Desa Canguang Wetan (**Turut Tergugat III**);

20. Bahwa wilayah Desa Canguang Wetan sebelum terjadi pemekaran pada tahun 1984 masih masuk ke dalam wilayah Desa Canguang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Namun setelah tahun 1984, Desa Canguang dimekarkan menjadi Desa Canguang Timur dan Desa Canguang Barat. Penyebutan sekarang Desa Canguang Timur menjadi Desa Canguang Wetan dan Desa Canguang Barat menjadi Desa Canguang Kulon;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terkait pencatatan tentang dokumen pertanahan di Kantor Desa Canguang Wetan, otomatis akan mengalami perubahan dalam setiap penulisan pencatatan kohir atas masing-masing pemegang objek tanah yang dimiliki masyarakat sekitar. Oleh karena itu, setiap penulisan pencatatan kohir yang disebabkan oleh adanya pemekaran akan tetap mengacu pada nomor kohir induknya. Sehingga dalam setiap penulisan pencatatan nomor kohir yang dicatat dalam pencatatan di Kantor Desa yang dimekarkan akan ditulis nomor kohir baru per nomor kohir induknya (*contoh Kohir Nomor 412/1889*). Tidak mungkin nomor kohir berdiri sendiri tanpa nomor induknya. Namun, Kohir Nomor 1092 milik Aming Setiawan (**Para Tergugat III**) tidak memiliki nomor kohir induk, yang mana hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat diartikan bahwa penulisan pencatatan Kohir 1092 tersebut sengaja dibuat baru tanpa melihat riwayat kepemilikan tanah sebelumnya atau nomor kohir induknya. **Penggugat** menolak keabsahan salinan Letter C yang dikeluarkan oleh Desa Canguang Wetan terhadap Kohir Nomor 1092 milik Aming Setiawan (**Para Tergugat III**) yang berdiri sendiri tanpa nomor kohir induknya, karena hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam kepemilikan lahan. Dengan demikian, Kohir Nomor 1092 atas nama Aming Setiawan (**Para Tergugat III**) tidak dapat dipakai sebagai bukti dari kepemilikan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, khususnya dalam tanah Persil 46/S.IV Blok Cibedug, Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



22. Bahwa dengan demikian, proses jual beli antara **Para Tergugat III** dengan pihak-pihak lain, termasuk **Para Tergugat II** sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 322/Dayeuhkolot/1991, tertanggal 4 Juli 1991, yang dibuat di hadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, dan selanjutnya dialihkan kepada **Tergugat I**, dapat dinyatakan cacat hukum. Hal ini disebabkan karena dalam proses jual beli tersebut menggunakan warkah atau surat keterangan riwayat tanah yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta kondisi objek tanah di lapangan, yang mana mempergunakan alas hak kepemilikan berdasarkan Kohir 1092 terhadap objek tanah sengketa;
23. Bahwa bidang tanah milik **Penggugat** terletak di Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 412/1899, seluas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*). Informasi ini sesuai dengan warkah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Canguang Wetan (**Turut Tergugat III**) yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 536/CKW/II/2023. Selain itu, **Penggugat** juga memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh **Turut Tergugat III**, tertanggal 20 Desember 2023. Dokumen-dokumen ini memperkuat klaim kepemilikan **Penggugat** atas tanah tersebut dan menunjukkan bahwa **Penggugat** memiliki hak yang sah atas bidang tanah yang dimaksud;
24. Bahwa ternyata, objek bidang tanah yang diperjualbelikan oleh **Para Tergugat III** kepada **Para Tergugat II** dan kemudian dialihkan kepada **Tergugat I** memiliki perbedaan signifikan dengan milik **Penggugat**. Perbedaan tersebut terletak pada nomor kohir, nama blok dan luasan tanah. Namun, faktanya, tanah milik **Penggugat** seluas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) telah diambil dan dimasukkan ke dalam luasan objek tanah yang diperjualbelikan oleh **Para Tergugat III** kepada **Para Tergugat II** dan kemudian dialihkan kepada **Tergugat I**, yang memiliki luas total 7.139 M² (*tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi*). Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hak kepemilikan **Penggugat**, karena tanah milik **Penggugat** telah digunakan tanpa izin dan dimasukkan ke dalam transaksi jual beli yang tidak sah;
25. Bahwa rangkaian perbuatan **Tergugat I**, **Para Tergugat II** dan **Para Tergugat III** merupakan perbuatan melawan hukum karena mereka telah memperjualbelikan tanpa hak atas objek tanah milik **Penggugat**. Hal ini menyebabkan jual beli antara **Para Tergugat II** dengan **Para Tergugat**



III menjadi tidak sah. Akibatnya, Akta Jual Beli Nomor 322/Dayeuhkolot/1991, tertanggal 4 Juli 1991, yang dibuat di hadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (**Turut Tergugat II**), menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan berdasarkan akta tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim hak atas objek tanah yang dimaksud;

26. Bahwa **Para Tergugat II** telah melakukan pelanggaran hukum dengan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tindakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil perbuatan melawan hukum yang merugikan **Penggugat**. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut;

27. Bahwa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, dan memelihara data fisik dan yuridis bidang tanah. Data fisik mencakup keterangan tentang letak, batas, dan luas bidang tanah, sedangkan data yuridis mencakup keterangan tentang status hukum dan pemegang hak atas tanah.

Bahwa **Turut Tergugat I** dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Cangkuang Wetan, Surat Ukur Nomor 00111/2008, seluas 7.139 M² (*tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi*), tanggal 03-12-2008, atas nama IDI KARTAMAN (**Para Tergugat II**), objek sengketa tersebut di atas diberikan kewenangan oleh Pemerintah, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah, sebagai berikut ;

Pasal 1

Angka 1

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Angka 6

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Angka 7

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Pasal 9

ayat (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:

- Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;
- tanah hak pengelolaan;
- tanah wakaf;
- hak milik atas satuan rumah susun;
- hak tanggungan;
- tanah Negara.

Pasal 10

ayat (1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan ;

ayat (2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak Tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 11

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12

ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- Pembuktian hak dan pembukuannya;
- Penerbitan sertifikat;



- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 juncto Pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan sebagai berikut ;

Pasal 9 ayat (2) angka 2 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;

- 1. Keterangan mengenai Pemohon, dst ;
- 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi Data Yuridis dan Data Fisik;
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan Pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c. Jenis tanah (pertanian atau non pertanian);
 - d. Rencana penggunaan tanah;
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 18** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah memuat sebagai berikut :

ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

ayat (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;

ayat (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah panitia adjudikasi atau oleh kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;

ayat (4) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

28. Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yuridis dan fisik objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa **Turut Tergugat I** tidak melakukan penelitian yang memadai terkait kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan fisik dalam menerbitkan sertipikat. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Cangkuang Wetan dengan aturan yang ditetapkan. Proses penerbitan sertipikat tersebut tidak sesuai dengan tata cara pemberian hak atas permohonan yang diajukan oleh **Para Tergugat II**. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa **Turut Tergugat I** telah gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data sebelum menerbitkan sertipikat;
29. Bahwa **Turut Tergugat I** telah gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi **Penggugat** dalam kasus objek sengketa ini. Dengan tidak melakukan penelitian yang cermat terhadap data yuridis dan pemeriksaan lapangan yang memadai, **Turut Tergugat I** telah mencederai rasa kepastian hukum dan menyebabkan kerugian bagi **Penggugat**. Kelalaian **Turut Tergugat I** dalam meneliti data yuridis dan melakukan pemeriksaan lapangan telah menyebabkan sertipikat diterbitkan atas nama **Para Tergugat II** tanpa dasar yang kuat. Hal ini sangat merugikan **Penggugat** dan menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam proses penerbitan sertipikat;
30. Berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan **Turut Tergugat I** dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 561/Cangkuang Wetan atas nama **IDI KARTAMAN (Para Tergugat II)** telah mengandung cacat hukum. Hal ini disebabkan oleh kesalahan prosedur dan penggunaan data yuridis dan fisik yang tidak benar. Dengan demikian, sertipikat yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat I** tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dinyatakan cacat hukum berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



31. Mengingat uraian fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, kami memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk menyatakan bahwa **Tergugat I**, **Para Tergugat II**, dan **Para Tergugat III** telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dasar permohonan ini adalah karena **Tergugat I**, **Para Tergugat II** dan **Para Tergugat III** telah menjual, membeli, dan menguasai bidang objek tanah milik **Penggugat** tanpa hak yang sah dimana Objek tanah tersebut terletak di Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, seluas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
32. Mengingat **Tergugat I** telah menguasai objek tanah milik **Penggugat** secara tidak sah dan melawan hukum, serta tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan objek tanah tersebut, maka kami memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk menyatakan bahwa **Tergugat I** wajib menyerahkan objek tanah tersebut kepada **Penggugat**. Dengan demikian, **Tergugat I** memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan objek tanah yang terletak di Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, seluas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung kepada **Penggugat**;
33. Mengingat bukti-bukti yang ada, **Penggugat** memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk menyatakan bahwa **Penggugat** adalah pemilik yang sah atas bidang objek tanah yang terletak di Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, seluas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Dasar kepemilikan ini adalah transaksi jual beli yang sah antara Ny. Eros dengan Joni Salim, dan selanjutnya Joni Salim menjual kepada **Penggugat**. Bukti kepemilikan ini tercatat dalam Buku C desa, yang menunjukkan hak kepemilikan yang sah atas objek tanah tersebut;
34. Mengingat objek tanah sengketa saat ini dikuasai oleh **Tergugat I**, kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek bidang tanah dalam perkara ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah objek tanah sengketa dialihkan kepada pihak-pihak lain dan memastikan pelaksanaan isi putusan pengadilan dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya sita jaminan, diharapkan objek tanah

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dapat tetap dalam status quo dan tidak ada tindakan hukum lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif;

35. Mengingat gugatan ini disusun dan diajukan oleh **Penggugat** didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, atau kasasi. Dasar permohonan ini adalah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, serta mencegah kerugian yang lebih besar akibat proses hukum yang berkepanjangan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Tergugat I, Para Tergugat II dan Para Tergugat III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**;
3. Menyatakan bahwa **Penggugat** sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak setempat dikenal Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, luas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 90, tahun 2023, tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Rina Budiswara, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tertanggal 4 Agustus 1997, yang dibuat dihadapan Ida Dahlia Teddy, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung;
6. Menyatakan Kohir Nomor 1092 atas nama Aming Setiawan (**Para Tergugat III**) yang dipergunakan sebagai dasar kepemilikan terhadap tanah Persil 46 S.IV, Blok Ciguriang, seluas 7.147 M² (*tujuh ribu seratus empat puluh tujuh meter persegi*), yang terletak di Desa Cangkuang

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 322/Dayeuhkolot/1991, tanggal 04 Juli 1991, yang dibuat dihadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (**Turut Tergugat II**) tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan semua bentuk peralihan hak atas tanah yang berasal dari Akta Jual Beli Nomor 322/Dayeuhkolot/1991, tanggal 04 Juli 1991, yang dibuat dihadapan Raden Soebandrio, Sarjana Hukum, selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (**Turut Tergugat II**) beserta turunannya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 561/Desa Cangkuang Wetan, Surat Ukur Nomor 00111/2008, seluas 7.139 M² (*tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi*) tanggal 03 Desember 2008, atas nama IDI KARTAMAN (**Para Tergugat II**) cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai kepemilikan atas objek tanah yang terletak di Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, luas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, milik **Penggugat**;
10. Menghukum **Tergugat I, Para Tergugat II dan Para Tergugat III** ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek tanah yang terletak setempat dikenal Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, luas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung tersebut kepada **Penggugat** tanpa syarat apapun;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara aquo;
12. Memerintahkan kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat I), Camat, Kecamatan Dayeuhkolot (Turut Tergugat II) dan Kepala Desa Cangkuang Wetan (Turut Tergugat III)** untuk taat dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun **Tergugat I, Para Tergugat II dan Para**

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III melakukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (nit voerbaar bij Voorraad);

14. Menghukum **Tergugat I, Para Tergugat II dan Para Tergugat III** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya demikian pula Penggugat Intervensi hadir kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat I Hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Turut Tergugat II Tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didik Sumriyanto, S.H., M.H. sebagai Mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2025 telah hadir Penggugat intervensi, yaitu : **Jonny Salim**, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sindang Sirna Nomor 39 RT.006 RW.006 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Kristanto Widjaja, S.H.**, Advokat, berkedudukan di kota Bandung, alamat Jalan Terusan Mulyasari Nomor 9, Sukajadi, Kota Bandung 40163, Jawa Barat, INDONESIA, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2025, bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat membeli tanah objek sengketa dalam perkara aquo pada tahun 1997 dari Jonny Salim (Pemohon Intervensi), berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tanggal 04 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Ida Dahlia Teddy, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung. Sebelumnya Jonni Salim (Pemohon Intervensi) membeli tanah tersebut dari Ny. Eros Bin Tohir pada tahun 1990 ;

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat Intervensi dengan menyatakan pada pokoknya : Tergugat I, adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 7.139 M2, terletak didaerah Cagkuang Wetan (objek perkara), dengan **Sertifikat Hak Milik No. 561 atas nama Idi Kartaman**, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli No. 132, pada tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 11 September 2025 Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg yang pada pokoknya mengijinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Oktober 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas)

Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kejadian atau fakta yang mendasari gugatan, atas perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I, Penggugat hanya berasumsi tentang adanya kejadian seolah-olah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, **sama halnya dengan Penggugat Intervensi, tidak juga dapat menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa, yang dituduhkan kepada Tergugat I**, terkait pembelian tanah seluas 7.139 M2 di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, dan kelak Tergugat I akan membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I, oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menyatakan gugatan dan gugatan intervensi tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard atau NO), dikarenakan cacat formil dalam gugatan.

B. Gugatan Error In Persona (Kekeliruan Mengenai Orang)

1. Bahwa, **Penggugat**, dari awal seharusnya menjadikan **Penggugat Intervensi sebagai Tergugat**, karena Penggugat dalam gugatannya, mengaku membeli tanah seluas 2.396 M2, di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, dari Penggugat Intervensi (Joni Salim), walaupun Tergugat I dijadikan alasan dalam posita gugatan, karena sekarang sebagai pihak yang menguasai dan menjual objek, tapi tetap gugatan dalam perkara a quo, harus ditujukan juga kepada Penggugat Intervensi, karena secara nyata mempunyai hubungan langsung terhadap permasalahan jual beli tanah yang menjadi sengketa.

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



2. Bahwa, Tergugat I tidak ada hubungan sama sekali dalam hal sengketa pembelian tanah antara Penggugat dengan Penggugat Intervensi atau Penggugat Intervensi dengan Tergugat III, yang dilakukan Tergugat I hanya membenteng lokasi dan membuang semua plang-plang nama yang berada di atas tanah milik Tergugat I, itu dilakukan, hanya untuk mempertahankan Hak Milik, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, dibuat di hadapan Notaris/PPAT Diana Dewi, S.H., berdasarkan SHM No. 561, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, seluas 7.139 M2, atas nama Idi Kartaman.

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa, **Penggugat seharusnya menggugat juga pihak-pihak lain, yang sekarang berada dan memiliki sebagian tanah dilokasi tersebut, karena telah membeli tanah kavling-kavling dari Tergugat I.** Jadi apabila Penggugat dalam perkara aquo, ternyata tidak mengikut sertakan pihak lain, yang juga pemilik dan menguasai sebagian tanah objek sengketa, maka dipastikan nantinya pelaksanaan putusan yang berkenaan dengan objek sengketa, tetap akan melibatkan pihak lain tersebut, **karena mereka sangat erat kaitannya dengan gugatan perkara aquo, sehingga harus dijadikan sebagai pihak.** Agar memenuhi tata tertib beracara yang baik, dengan tidak diadakannya pihak lain yang membeli tanah kavling dan menguasai tanah dalam perkara quo sebagai Tergugat, **maka gugatan penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dan berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat folmil, sehingga gugatan penggugat semacam ini, oleh Majeles Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**
2. Bahwa, Penggugat juga sudah seharusnya **menarik Notaris/PPAT Diana Dewi, S.H., sebagai Pihak dalam Gugatan,** karena jual beli tanah seluas 7.139 M2 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, SHM No. 561 atas nama Idi Kartaman, antara Tergugat I dan Tergugat II, didasarkan atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Diana Dewi, S.H.
3. Bahwa, Penggugat juga sudah seharusnya **menarik Notaris/PPAT Rina Budiswara, S.H., sebagai Pihak dalam Gugatan,** karena dasar kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 2.396 M2 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, didasarkan atas Akta Jual Beli No. 90/2013, antara Penggugat dan Penggugat, yang **dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rina Budiswara, S.H.**

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



4. Bahwa Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*”, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, pada halaman 112 s.d. 113 mengkualifikasikan gugatan yang kurang pihak sebagai cacat formil yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun doktrin hukum dimaksud dikutip sebagai berikut “Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.
- Seperti yang dijelaskan terdahulu, **kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)**. Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedanigheid) **atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan)**.
- Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;**
- **Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**”

Bahwa, doktrin hukum di atas sejalan dengan sikap dan pendirian Mahkamah Agung R.I. dalam Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap mengenai kelengkapan para pihak dalam berperkara, yang kaidah hukumnya antara lain dikutip sebagai berikut:

- i) Putusan Mahkamah Agung R.I No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975
“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- ii) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975
“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



iii) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975

“Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.”

iv) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976

“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, doktrin dan yurisprudensi-yurisprudensi di atas, TERBUKTI bahwa **Gugatan Penggugat** yang diajukan oleh Penggugat Adalah **Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas) ATAU Error In Persona (kekeliruan mengenai orang) ATAU kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**, maka wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon secara mutatis mutandis telah ditulis, dimuat dan tercantum dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
3. Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat, pada halaman 3 angka 1, 2, dan bersambung ke halaman 4 angka 3, dan halaman 5 angka 4, dan halaman 6 angka 5, dan halaman 7 angka 6, halaman 8 angka 8, dan 9, serta halaman 9 angka 10, 11, dan 12, **yang pada intinya** menyatakan, bahwa Penggugat merasa sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 2.396 M2, di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 4 Desember 2023 antara Penggugat dengan Penggugat Intervensi (Joni Salim), Penggugat mendalilkan telah mengecek objek tanah dan surat kepemilikannya sebelum membeli, namun waktu mengurus untuk menjadi sertifikat nama Penggugat tidak bisa, karena diatas tanah tersebut telah ada SHM No. 561 atas nama Idi Kartaman, kemudian Penggugat melakukan pemblokiran sertifikat SHM tersebut.

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



4. Bahwa, **dalil penggugat itu bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya**, apabila Penggugat sebelum membeli tanah melakukan pengecekan terhadap objek tanah dan surat kepemilikannya, **harusnya Akta Jual Beli Tanah tanggal 4 Desember 2023, antara Penggugat dengan Penggugat Intervensi TIDAK BISA DILAKUKAN**, karena sejak tanggal 03 Desember 2008 diatas tanah tersebut, telah ada **SHM No. 561 atas nama Idi Kartaman**, jadi dalil-dalil Penggugat ini tidak benar dan sangat *absurd* serta mengada-ada, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
5. Bahwa, **Kepemilikan Tergugat I terhadap objek sengketa adalah berawal pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2011, Tergugat I membeli beberapa bidang tanah kepada Tergugat II, berdasarkan AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 132, dibuat dihadapan Notaris /PPAT Diana Dewi, S.H., sebagian bidang tanah tersebut, adalah tanah seluas 7.139 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, yang berlokasi di Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dan secara sah objek perkara terus-menerus dikuasai Tergugat I.**
6. Bahwa, sebelum membeli tanah tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2011, melalui **Notaris /PPAT Diana Dewi, S.H., Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman**, telah dilakukan pengecekan dan diperiksa di Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Bandung, hasil pengecekan sertipikat sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dan tidak ada catatan pihak lain sebagai pemegang hak, atau catatan tanah sedang dalam sengketa atau diletakkan sita jaminan, ditambah lagi dilokasi tanah tersebut tidak sedang dikuasai orang lain.
7. Bahwa, walaupun sejak tahun 2011 tanah objek perkara telah dibeli oleh PT. Marga Tirta Kencana (Tergugat I), tetapi sertipikat tidak langsung diurus balik namanya, Tergugat I tidak merasa khawatir karena objek bersebelahan dengan lokasi perumahan milik Tergugat I, selain itu, tanah/ lahan baru akan dipakai apabila ada rencana pengembangan perumahan ketahap selanjutnya. Baru pada awal tahun 2024, terhadap sebagian tanah telah dikavling-kanling, dan mulai dipasarkan untuk dijual, ternyata diatas sebagian tanah milik Tergugat I, ada pihak lain yang memasang plang, dan mengaku sebagai pemilik tanah, kemudian awal tahun 2025 plang-plang tersebut telah dicabut oleh pihak Tergugat I.

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



8. Bahwa, **sekitar awal tahun 2024, saat Tergugat I mengurus untuk balik nama sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, menjadi atas nama PT. Marga Tirta Kencana (Tergugat I),** ternyata sertifikat diblokir oleh Penggugat, sehingga Tergugat I, meminta kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, untuk dilakukan mediasi dengan Penggugat, hasilnya pada tanggal 17 Maret 2025, mediasi dinyatakan tidak terjadi kesepakatan (deadlock) karena masing-masing pihak tetap bertahan atas klaimnya, dan disarankan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum.
9. Bahwa, apabila Penggugat merasa tanah miliknya diambil atau diserobot oleh pihak lain, kenapa Penggugat tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum, bahkan pada saat plang-plang dicabut oleh pihak Tergugat I, kenapa tidak juga lapor kepolisian, artinya Penggugat sudah mengetahui bukti kepemilikan yang dimilikinya lemah dimata hukum.
10. Bahwa, yang menjadi dasar bukti kepemilikan Tergugat I (PT. Marga Tirta Kencana), sehingga berani menjual kavling-kavling tersebut kepada masyarakat adalah **Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, karena sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan paling kuat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, sehingga sudah seharusnya mendapat perlindungan dan kepastian hukum tertinggi bagi pemiliknya,** sementara Penggugat hanya didasarkan oleh bukti yang lemah, seperti Letter C, Akta Jual Beli, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan dan lain-lain.
11. Bahwa, **Tergugat I perlu memberitahukan kepada Penggugat, mengenai penjelasan PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK,** sebagaimana menurut SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 6 Nomor 4 huruf b berbunyi sebagai berikut : “ Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan **Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah..**”,. Sedikit tambahan dari Tergugat I, sejalan dengan hal tersebut menurut **Ahli Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Penemuan Hukum sebuah pengantar,** penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 2007, pada halaman 72 mempersempit “itikad baik” dari Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



tersebut dengan rumusan “**menurut syarat-syarat kelayakan dan kepatutan**” (*naar redelijkheid en billijkheid*).

12. Bahwa, perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dari awal semua permasalahan gugatan ini, disebabkan **Penggugat merasa memiliki tanah pada sebagian objek yang sama dengan milik Tergugat I, yaitu didalam tanah seluas 7.139 M2, yaitu tanah seluas 2.396 M2, yang letaknya berada dalam Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman**, yang berlokasi di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, perlu Tergugat I tegaskan dari semua bukti dan dalilnya Penggugat Tidak Memiliki Bukti Yang Kuat Atas Objek Tersebut.
13. Bahwa, oleh karena, antara Tergugat I dengan Tergugat II, telah melakukan jual beli tanah, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, dibuat dihadapan Notaris /PPAT Diana Dewi, S.H., sebagian bidang tanah tersebut, adalah tanah seluas 7.139 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, yang berlokasi di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, **menurut Undang-undang No 10 tahun 1961**, akta tersebut dianggap sebagai sukti surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, dan sampai saat ini Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan manapun atau dengan akta notaris lain, **sehingga syarat sahnya sebuah perikatan menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan setidaknya ada 4 syarat : 1. Kesepakatan, 2. Cakap Hukum, 3. Adanya pokok persoalan atau tujuan tertentu, 4. Causa/sebab yang halal. SUDAH TERPENUHI. Secara hukum Tergugat I harus dinyatakan sebagai PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK.**
14. Bahwa, yang lebih ironis lagi, Penggugat meragukan transaksi yang dilakukan Tergugat I, dan juga telah menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat ini mengada-ngada terkesan dipaksakan, dan tidak perlu dipertimbangkan, perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dari semua yang telah di uraikan Tergugat I, tidak ada satu fakta hukumpun yang dapat membuktikan Tergugat I adalah Pembeli yang beritikad tidak baik, **bahkan yang akan terbukti kelak dipersidangan adalah Penggugat sebagai PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK.**

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



15. Bahwa menurut tafsiran dalam Yurisprudensi tentang pasal “Melawan Hukum” ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam pergaulan di dalam masyarakat, sedangkan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUHP**erdata, juga memuat kealfaan yang melawan hukum, sehingga orang yang melakukan perbuatan dapat dituntut pembayaran kerugian, jika dilihat dari kejadian Jual beli objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada satu perbuatanpun yang dilakukan Tergugat I bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, serta kealfaan, yang merugikan Penggugat, tapi justru Tergugat I lah yang sangat di rugikan dengan ulah Penggugat yang mencoba menguasai tanah milik Tergugat I secara tidak sah.
16. Bahwa, terhadap pembelian sebidang tanah yang dilakukan Tergugat I dihadapan Notaris /PPAT Diana Dewi, S.H., berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132, tanggal 20-10-2011, dengan tanah seluas 7.139 M2, Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, yang berlokasi di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. **Sudah menjadi norma hukum, apabila untuk pihak yang beritikad baik dilindungi oleh Undang-undang, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3201K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang telah menjadi Yurisprudensi tetap**, dapat diambil sebuah kaidah hukum : *“bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya ingin mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik”*.
17. Bahwa, mengacu kepada Putusan MA-RI tersebut di atas, dikaitkan dengan perkara ini, jelas terbukti bahwa perbuatan Penggugat, hanya merupakan gugatan yang didasarkan dengan niat tidak baik, hanya agar dapat kesepakatan terhadap tanah yang menjadi objek perkara, sehingga perbuatan tersebut, bisa dipandang sebagai penggugat yang tidak benar (jujur), maka sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat *aquo* ditolak untuk seluruhnya.
18. Bahwa, permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap objek sebidang tanah seluas 7.139 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, berlokasi di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, **tidak didasarkan dengan bukti**



kepemilikan yang kuat, sehingga sangat pantas dan beralasan hukum permohonan tersebut ditolak, atau tidak diterima.

III. DALAM INTERVENSI

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa, **Penggugat Intervensi harus bertanggung jawab kepada Penggugat, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat**, karena jual beli tanah seluas 2.396 M2, di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat, adalah tanah milik Tergugat I, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 56, atas nama Idi Kartaman, sehingga sertipikat tanah tersebut tidak dapat diproses ke nama Penggugat.
3. Bahwa, Penggugat Intervensi, mengaku memiliki tanah di 3 (tiga) lokasi yaitu tanah seluas 2.396 M2, tanah seluas 2.660 M2 dan tanah seluas 2660 M2, di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, adalah **tidak benar, karena tanah tersebut, merupakan sebagian tanah milik Tergugat I, yang diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, dengan luas tanah 7.139 M2, Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman**, yang berlokasi di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung.
4. Bahwa, diatas tanah objek perkara tersebut, sekarang ini telah ada pemilik-pemilik lain, yang membeli dari PT. Marga Tirta Kencana (Tergugat I), karena pertengahan tahun 2024, tanah itu telah dipasarkan, dan sebagian kavling-kavling telah terjual kepada para konsumen, sebelum adanya gugatan perkara aquo.
5. Bahwa, justru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Penggugat Intervensi, karena ada fakta hukum yang disembunyikan terhadap tanah yang akan dijual kepada Penggugat, Penggugat Intervensi sebelumnya telah mengetahui tapi tidak jujur, bahwa objek telah lama dikuasai dan telah menjadi milik Tergugat I, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 56, atas nama Idi Kartaman, namun transaksi terus dilanjutkan.
6. Bahwa, selain memiliki **Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman**, Tergugat I juga menguasai tanah secara sah terus-menerus, sementara **Penggugat Intervensi tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut**, apalagi bukti kepemilikannya hanya didasarkan oleh

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



bukti yang lemah, seperti Letter C, Akta Jual Beli, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Diana Dewi,S.H., antara Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai pemilik yang sah, atas sebidang tanah seluas 7.139 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, berlokasi di Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
4. Menyatakan Tergugat I sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik dan harus dilindungi oleh undang-undang;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, untuk melanjutkan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, menjadi nama PT. Marga Tirta Kencana (Tergugat I);
6. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Intervensi

- Menolak Gugatan Intervensi untuk seluruhnya.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat I mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik secara elitigasi pada tanggal 16 Oktober 2025 dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik secara elitigasi pada tanggal 30 Oktober 2025, sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No. 437 Dayehkolot / 1990 tertanggal 17 April 1990, diberi tanda bukti P – 1:
2. Fotocopy Pengikatan Jual Beli No. 10 tertanggal 04 Agustus 1997 , diberi tanda bukti P – 2:
3. Fotocopy Akta Jual Beli No. 90/2023 tertanggal 04-12-2023, diberi tanda bukti P – 3:
4. Fotocopy SSPD-BPHTB an Awong Hidjaja, diberi tanda bukti P – 4:
5. Fotocopy NPWP atas nama Joni Salim diberi tanda bukti P – 5:
6. Fotocopy Warkah atas nama Eros Bin Tohir, diberi tanda bukti P – 6:
7. Fotocopy Warkah atas nama Awong Didjaja, diberi tanda bukti P – 7:
8. Fotocopy surat Pernyataan tertanggal 07 Nopember 2023, diberi tanda bukti P – 8:
9. Fotocopy Peta tanah, diberi tanda bukti P – 9:
10. Fotocopy Poto tanah obyek sengketa, diberi tanda bukti P – 10:
11. Fotocopy Poto tanah obyek sengketa, diberi tanda bukti P – 11:
12. Fotocopy Poto tanah obyek sengketa, diberi tanda bukti P – 12:
13. Fotocopy Poto tanah obyek sengketa, diberi tanda bukti P – 13:
14. Fotocopy Poto tanah obyek sengketa, diberi tanda bukti P – 14:
15. Fotocopy Poto tanah obyek sengketa, diberi tanda bukti P – 15:
16. Fotocopy Jawaban Permohonan Kohir No.000/411/Cgk/XI/2025 tertanggal 26-11-2025, diberi tanda bukti P – 16:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ade Mahpudin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa ada permasalahan awang Hidjaja dengan PT Marga Tirta Kencana dalam obyek yang sama;
 - Bahwa saksi Kenal dengan Utami;
 - Bahwa saksi menerangkan kepemilikannya Adalah Eros;
 - Bahwa saksi mengetahui jual beli pada saat saki Masih sekolah usia 20 Tahun;
 - Bahwa saksi Ingat pada waktu itu orang tua bilang ada jual beli dan tandatangan di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui tanahnya Di jual ke Joni Salim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yakni Utara: Tanah Abin, Selatan : Tanah Ocim;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dijual melalui Perantara;
- Bahwa saksi mengetahui perantaranya adalah Aming setiawan;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi adalah Aming setiawan bukan Joni salim;
- Bahwa yang transaksi tanah tersebut adalah Ibu Eros dengan Joni salim melalui aming setiawan;
- Bahwa aming tidak memiliki tanah disitu;
- Bahwa yang mengetahui berapa obyek yang di jual ke Joni Salim hanya yang Bu Eros saja;
- Bahwa ada Pemecahan Desa Tahun 1982 pada saat saksi masih sekolah di SMP;
- Bahwa saksi Tidak paham masalah pemecahan tanah;
- Bahwa saksi tahu sebelum di benteng tanah berbentuk Sawah yang di garap sama Idi Kartaman;
- Bahwa Posisi terakhir ada Plang PT Panasia Tahun 2025;
- Bahwa plang tersebut Sudah tidak ada dicabut oleh PT. Marga Tirta Kencana;
- Bahwa saksi Tahu di AJB di Jual ke Joni Salim melalui perantara Aming Setiawan yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang di jual ke Joni Salim sebelah Selatan tanah milik Ocim;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di jual milik Ocim di jual ke Joni Salim;
- Bahwa Yang saksi ketahui Aming setiawan yang membeli;
- Bahwa saksi menyaksikan penandatanganan
- Bahwa pada saat penandatanganan Joni Salim Tidak ada hanya Petugas yang bawa akta untuk di tandatangan;
- Bahwa saksi Tidak tahu mengenai pembayaran yang tahu pembayaran kakak saksi;
- Bahwa saksi Tahu PT. Marga Tirta Kencana yang menimbun dan membenteng ;
- Bahwa di sekeliling benteng ada tanah milik orang tua saksi sekarang di sebelah tanah milik PT. Marga Tirta Kencana dan sebelahnya tanah PT Panasia ;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Lokasi tanah yang disengketakan ada Plang milik PT. Marga Tirta Kencana ;
 - Bahwa pada saat transaksi tanah Jual beli di rumah ;
 - Bahwa yang menyaksikan tandatangan Jual beli Ibu saksi dan kakak saksi sekarang sudah meninggal ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat ;
 - Bahwa Ibu Eros menjual ke Joni salim Tahun 1990 ;
 - Bahwa di jual 600.000 /tumbak tahun 1990 ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa total di jual harga tanahnya ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu setelah di Jual ke Joni salim di jual kemana lagi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu punya Ocim di jual ke siapa karena Ocim adik ibu saksi ;
 - Bahwa menjual tanahnya melalui Aming Setiawan ;
 - Bahwa antara Ocim dengan eros, duluan Eros menjualnya ;
 - Bahwa sebelum dikuasai oleh PT Panasia digarap sama keluarga Eros ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Olih Solihat H. Sip, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada tahun 1990 bekerja sebagai Kepala Desa Cangkuang Wetan;
- Bahwa saksi mengetahui (Bukti diperlihatkan P-1 dipersidangan) pada Tahun 1990 ada transaksi jual beli antara Eros dengan Joni Salim ada saksi di AJB;
- Bahwa saksi Tidak tahu harga jual beli;
- Bahwa benar pada saat itu ada transaksi ;
- Bahwa saksi yang buat sesuai dengan data (Bukti surat P-6 diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa Leter C punya bu Eros;
- Bahwa leter C ada buku induknya;
- Bahwa Sejak tahun 1982 ada pecahan kohir baru;
- Bahwa tidak ada kemungkinan diterbitkan kohir baru dan saksi tidak pernah membuat kohir baru ;
- Bahwa saksi menjabat pada Tahun 1991;
- Bahwa saksi Tahu Jual beli hanya mendengar aming yang membawa AJB pembeli Aming;
- Bahwa saksi Tidak mendengar tahun 1991 Aming menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat kohir baru 1992

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi di AJB Eros dengan Rudi Salim dan mengetahui Jual beli hanya mendengar aming yang membawa AJB pembeli Aming ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tahun 1991 Aming menjual tanah ;
- Bahwa saksi tahu PPAT di AJB yaitu Camat ;
- Bahwa (Bukti P-1 diperlihatkan dipersidangan) saksi menjadi saksi di AJB;
- Bahwa (Bukti P-3 diperlihatkan dipersidangan) saksi menjadi saksi di AJB;
- Bahwa saksi menjadi saksi di AJB Eros dengan Rudi Salim ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli eros dengan Rudi salim pada saat saksi sebagai kepala Desa ;
- Bahwa saksi menjadi saksi di AJB Saksi tandatangan di Kecamatan;
- Bahwa yang saksi tahu yang membeli Aming ;
- Bahwa pa aming mungkin membeli ;
- Bahwa Bu Eros ada tandatangan ;
- Bahwa dalam jual beli saksi tidak menyaksikan ;
- Bahwa Saksi tahu yang membeli Pa Aming yang menjual Bu Eros ;
- Bahwa mengenai pembayaran ke Bu Eros saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tandatangan di AJB karena Saksi melihat di AJB Joni Salim dan Eros sudah tandatangan ;
- Bahwa saksi terakhir melihat obyek tanah, baru-baru saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada benteng atau tidak ;
- Bahwa sertahu saksi Aming sebagai penghubung tanah ;
- Bahwa tidak mengetahui kalau lokasi sudah ditimbun ;
- Bahwa Obyek sengketa sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai sengketa tanah sekarang saksi baru tahu ;
- Bahwa setiap ada jual beli tanah saksi menjadi saksi di AJB ;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya di jual ke Joni salim tahun 1990 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dari Joni Salim di jual ke siapa ;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa sejak Tahun 1985 s/d 1993 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 132, Tanggal 20-10-2011, diberi tanda Bukti T1-1;-
2. Fotocopy sertifikat Hak Milik No 561 atas nama Idi Kartaman, diberi tanda Bukti T1- 2 ;
3. Fotocopy Kwitansi tanggal 19-10-2011, diberi tanda Bukti T1-3A ;-
4. Fotocopy Kwitansi tanggal 11-01-2012, diberi tanda Bukti T1-3B ;-
5. Fotocopy Kwitansi tanggal 14-03-2012 , diberi tanda Bukti T-T3C
6. Fotocopy Kwitansi tanggal 10-08-2012, diberi tanda Bukti T1-3D ;-
7. Fotocopy Kwitansi tanggal 10-01-2013, diberi tanda Bukti T1-3E ;-
8. Fotocopy Kwitansi tanggal 18-07-2013, diberi tanda Bukti T1-3F ;-
9. Fotocopy Kwitansi tanggal 03-12-2013, diberi tanda Bukti T1-3G ;-
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Aming, diberi tanda Bukti T1-4 ;-
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda Bukti T1-5 ;-
12. Fotocopy Foto obyek sengketa, diberi tanda Bukti T1-6A ;-
13. Fotocopy Foto obyek sengketa, diberi tanda Bukti T1-6B ;
14. Fotocopy Foto obyek sengketa, diberi tanda Bukti T1-6C ;
15. Foto copy Foto obyek sengketa, diberi tanda T.I-7 ;
16. Foto copy Foto obyek sengketa, diberi tanda T.I-8

Menimbang, bahwa Bukti T1-1, T1-2, T1-3A, T1-3B, T1-3C, T1-3D, T1-3E, T1-3F, T1-3G, Bukti T1-8 sesuai dengan asli, Sedangkan Bukti T1-4, Bukti T1-7 telah disesuaikan photocopy dari Potocopy, Sedangkan Bukti T1-5 telah disesuaikan photocopy dari Print Aut, Sedangkan Bukti T1-6A, T1-6B, T1-6C telah disesuaikan photocopy dari HP, Sedangkan Bukti T1-5 telah disesuaikan photocopy dari Print Aut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi Hj. Diana Dewi, SH.,Mkn, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi telah bekerja sama dengan PT Marga Tirta Kencana dalam waktu yang cukup lama, yakni sejak sekitar tahun 2010
 - Bahwa Saksi adalah pihak yang membuat PPJB Nomor 132 antara Rudi Kartama dengan PT Marga Tirta Kencana sebagai pembeli untuk 3 (tiga) objek tanah
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah membuat PPJB untuk lahan seluas 7.000 m2;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembuatan PPJB, Saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan (BPN) pada tanggal 11 Oktober 2011, sementara akta PPJB ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2011 ;
- Bahwa Saksi mengetahui (Bukti T1-3 diperlihatkan dipersidangan) karena saksi yang membuat PPJB ;
- Bahwa pada saat penjualan yang menerima uang Pa aga atas perintah pa Idi ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Saudara Idi Kartaman hadir saat pembuatan akta, di mana Saksi juga sempat mendatangi kediaman yang bersangkutan ;
- Bahwa Pembayaran dari PT Marga Tirta Kencana dilakukan secara bertahap untuk 3 (tiga) objek lahan
- Bahwa Seluruh proses pembayaran dilakukan melalui anak dari Saudara Idi Kartaman yang bernama Saudara Aga atas perintah dari Saudara Idi Kartaman sendiri
- Bahwa Saksi menegaskan bahwa saat ini seluruh pembayaran atas objek-objek tersebut telah berstatus lunas ;
- Bahwa Saksi mengetahui atas bukti tersebut (Bukti T1-3 dan Bukti T1-5 diperlihatkan dipersidangan) ;
- Bahwa Transaksi jual beli antara Idi Kartaman dengan PT Marga Tirta Kencana terjadi pada tahun 2011 untuk lahan seluas 2.139 m2 berdasarkan AJB, yang kemudian menjadi bagian dari luasan 7.139 m2
- Bahwa Objek tersebut telah bersertifikat atas nama Idi Kartaman, di mana Saksilah yang mengusulkan proses persertifikatan tersebut ke BPN
- Bahwa Saksi mengakui tidak memberikan informasi atau pemberitahuan kepada pihak Desa mengenai telah terbitnya sertifikat atas objek tanah tersebut
- Bahwa Dasar peralihan hak kepada PT Marga Tirta Kencana adalah PPJB, dengan rencana penyatuan AJB setelah seluruh bidang tanah lainnya terkumpul;
- Bahwa saksi yang mengusulkan menjadi sertifikat atas nama Idi Kartaman ;
- Bahwa yang membuat sertifikat BPN ;
- Bahwa saksi tidak memberi tahu ke desa sudah terbit sertifikat ;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Cecep Ahmad, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat menjadi Kepala Desa Cangkuang wetan sejak tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengetahuinya (Bukti T-7 diperlihatkan dipersidangan) ;
- Bahwa tidak ada tanah atas nama aming setiawan terdapat di cangkuang kulon ;
- Bahwa pemekaran cangkuang Kulon pada tahun 1987;
- Bahwa letak tanah yag disengketakan di Cangkuang wetan ;
- Bahwa tidak ada catatan di cangkuang kulon karena obyeknya ada di Cangkuang wetan ;
- Bahwa apakah ke 3 obyek bisa disatukan C Desa/ Persil, bisa terjadi kohir yang tidak bisa berubah ;
- Bahwa ketika suatu desa ada pemekaran apakah pencatatan kohirnya oleh Desa yang terjadi dimekarkan antara cangkuang kulon dan Cangkuang Wetan pencatan kohir ada perubahan atau tidak, kalau pihak Desa C Desa mencatat garis miring aja menunjukan ada peralihan ;
- Bahwa bila sudah dimekarkan nama Aming apakah masih ada, Tidak ada yang ada di pemekaran baru ;
- Bahwa Desa cangkuang Kulon sebagai pencatatan induk ada ga tercatat nama Aming, tidak ada klo tidak koordinasi
- Bahwa ketentuan membuat kohir baru, bisa saja terjadi klo tanahnya hak kepemilikannya ;
- Bahwa saksi menjadi kepala Desa sejak tahun 1999 s/d 2007 ;
- Bahwa menjadi kepala Desa ke dua dari tahun 2013 s.d 2019 ;
- Bahwa Kepala desa ke tiga tahun 2019 s.d 2027
- Bahwa sekarang tidak menjadi kepala Desa, mengundurkan diri mencalonkan anggota Dewan Kab Bandung ;
- Bahwa pemekaran cangkuang Kulon dengan Cangkuang Wetan Tahun 1987 ;
- Bahwa saksi tahun 1987 belum menjadi kepala desa karena masih sekolah ;
- Bahwa obyek tanahnya yang sengketa di Cangkuang Wetan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Saksi Alih, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi pernah bekerja pada Saudara Aming Setiawan dari tahun 1982 s.d. tahun 1991, dan kemudian pindah bekerja pada Saudara Idi Kartaman untuk menggarap tanah;
- Bahwa surat pernyataan yang membuat anak saksi akan tetapi kata-katanya saksi yang buat ;
- Bahwa transaksi jual beli antara Eros dengan Aming ;'
- Bahwa terjadi transaksinya Tahun 1989 ;
- Bahwa Saksi bukan membawakan uang tetapi membawa Cek ;
- Bahwa Saudara Aming yang membeli ;
- Bahwa Selain tanah bu Eros yang di beli aming tanah Ocim ;
- Bahwa Tahun 1991 saksi memngetahui membayar uang ke Eros ;
- Bahwa Saksi yang menggarap tanah tersebut pada Tahun 1991 s/d tahun 1996 ;
- Bahwa selama menggarap aman, tidak ada gangguan dari orang lain ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah Idi Kartaman di beli sama PT Marga Tirta Kencana ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanahnya ;
- Bahwa Saksi penggarap tanah itu karena kerja di aming dan saksi sebagai penghubung Aming ;
- Bahwa dalam jual belinya, Saksi hanya tahu liat AJBnya aja ;
- Bahwa Tanah yang dibeli Aming tanah Ibu Eros, Abin, Ocim dan epon ;
- Bahwa Pembeliannya tidak sekaligus, namun Sebagian Sebagian dibelinya ;
- Bahwa masuk ke Aming Tahun 1982 ;
- Bahwa Tanah yang bu eros Saksi yang menggarap tahun 1991 s/d 1996;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ocim ;
- Bahwa abin kenal sama Aming ;
- Bahwa Ocim dengan Eros bersaudara adik kaka ;
- Bahwa saksi tida kenal / tidak pernah mendengar dengan Joni Salim ;
- Bahwa Ibu Eros menjual H. Aming tahun 1989 ;
- Bahwa H. Aming di jual ke Kartaman tahun 1991 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari kartaman di jual ke PT Marga Tirta Kencana kapan ;
- Bahwa tanah punya abin di jual ke Idi Kartaman;
- Bahwa kapan tanahnya disatukan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dijadikan satu tanahnya, itu perintah BPN;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual belinya masih sekolah SMP ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli Eros dengan Joni ;
- Bahwa Abin jual ke Aming tahun 1989 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Idi Kartaman di Jual ke PT Marga Tirta Kencana ;
- Bahwa Saksi bekerja di Aming setiawan tahun 1982 s.d tahun 1991 ;
- Bahwa setelah kerja di aming setiawan pindah ke Idi Kartaman ;
- Bahwa Saksi pindah kerja untuk menggarap tanah ;
- Bahwa Tanah ocim dijual ke Idi Kartaman ;
- Bahwa Saksi sebagai perantara antara Aming setiawan dan Idi Kartaman;
- Bahwa Yang membuat surat pernyataan Adik saksi yang membuat kata-katanya dari saksi ;
- Bahwa Saksi bisa tulis baca ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat sertifikat siapa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat Delegasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, terhadap :

- Tanah terletak di Desa Cangkuang Wetan Persil Nomor 46.S.IV Blok Cibedug Kohir 412/1899 Luas 2.396 M2, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung ;
- Tanah di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Seluas 2660 M2 Persil Nomor 46.S.IV Blok Cibedug Kohir 4128/1899 ;
- Tanah terletak di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Seluas 2660 M2 Persil Nomor 46/S.IV Blok Cibedug Kohir 495/2106;

Menimbang bahwa para pihak secara ecort masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Maret 2026 ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa di dalam jawaban dari Tergugat i mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

A. Gugatan Obscur Libel (Gugatan Tidak Jelas)

Bahwa, **Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kejadian atau fakta yang mendasari gugatan, atas perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I**, Penggugat hanya berasumsi tentang adanya kejadian seolah-olah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menanggapinya yang pada pokoknya :

Bahwa, tidak benar sama sekali apabila Tergugat I mendalilkan Gugatan Penggugat Obscur Libel (Gugatan tidak jelas) karena tidak menjelaskan secara rinci kejadian atau fakta yang mendasari gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I, dimana sudah jelas Tergugat I telah menguasai secara melawan hukum tanah objek perkara yang menjadi milik dan dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tertanggal 4 Agustus 1997, antara Penggugat dengan Penggugat Intervensi (Joni Salim) yang dibuat dihadapan Ida Dahlia Teddy Notaris di Bandung;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim karena rincian kejadian dalam perbuatan melanggar hukum yang digugat oleh Penggugat itu adalah yang menjadi permasalahan pokok perkara, yang justeru akan dibuktikan nantinya dalam tahap pembuktian. Sehingga apakah benar ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atau tidak, baru dapat diketahui setelah adanya proses pembuktian. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I sudah memasuki materi pokok perkara. Padahal yang dimaksud dengan pengertian eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 136 HIR., Adalah suatu keberatan formal dari Tergugat atas gugatan penggugat yang tidak menyangkut pokok persoalan / perkara, melainkan cacat formal gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I harus ditolak ;

B. Gugatan Error In Persona (Kekeliruan Mengenai Orang)

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bahwa, Penggugat, dari awal seharusnya menjadikan Penggugat Intervensi sebagai Tergugat, karena Penggugat dalam gugatannya, mengaku membeli tanah seluas 2.396 M2, di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, dari Penggugat Intervensi (Joni Salim), walaupun Tergugat I dijadikan alasan dalam posita gugatan, karena sekarang sebagai pihak yang menguasai dan menjual objek, tapi tetap gugatan dalam perkara a quo, harus ditujukan juga kepada Penggugat Intervensi, karena secara nyata mempunyai hubungan langsung terhadap permasalahan jual beli tanah yang menjadi sengketa.

Bahwa, Tergugat I tidak ada hubungan sama sekali dalam hal sengketa pembelian tanah antara Penggugat dengan Penggugat Intervensi atau Penggugat Intervensi dengan Tergugat III, yang dilakukan Tergugat I hanya membenteng lokasi dan membuang semua plang-plang nama yang berada di atas tanah milik Tergugat I, itu dilakukan, hanya untuk mempertahankan Hak Milik, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, dibuat di hadapan Notaris/PPAT Diana Dewi, S.H., berdasarkan SHM No. 561, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, seluas 7.139 M2, atas nama Idi Kartaman.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya :

Bahwa, tidak benar sama sekali apabila Tergugat I mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Error in Persona, sebab tidak menjadikan Penggugat Intervensi sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, karena dalam perkara ini tidak ada relevansinya untuk menjadikan Penggugat Intervensi (Penjual) sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dimana disamping dalam perkara ini Penggugat tidak mempersoalkan Jual Beli atas tanah milik Penggugat yang terletak di setempat dikenal Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, Luas 2.396 M2 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam meter persegi) Desa Cangkuang wetan (dahulu Cangkuang Timur), Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang dibeli dari Penggugat Intervensi, tetapi yang digugat oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menguasai dan memagar tanah milik Penggugat secara melawan hukum dan Penggugat Intervensi telah mengakui bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut diatas, sehingga tidak perlu dijadikan pihak tergugat karena tidak

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



merugikan dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan tanggapan dalam Replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut jika dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat, yang digugat oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menguasai dan memagar tanah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak perlu dijadikan pihak tergugat karena tidak merugikan dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga cukup beralasan jika Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I harus ditolak ;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa, **Penggugat seharusnya menggugat juga pihak-pihak lain, yang sekarang berada dan memiliki sebagian tanah dilokasi tersebut, karena telah membeli tanah kavling-kavling dari Tergugat I.** Jadi apabila Penggugat dalam perkara *aquo*, ternyata tidak mengikut sertakan pihak lain, yang juga pemilik dan menguasai sebagian tanah objek sengketa, maka dipastikan nantinya pelaksanaan putusan yang berkenaan dengan objek sengketa, tetap akan melibatkan pihak lain tersebut, **karena mereka sangat erat kaitannya dengan gugatan perkara *aquo*, sehingga harus dijadikan sebagai pihak.** Agar memenuhi tata tertib beracara yang baik, dengan tidak dijadikannya pihak lain yang membeli tanah kavling dan menguasai tanah dalam perkara *quo* sebagai Tergugat, **maka gugatan penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan penggugat semacam ini, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**
2. Bahwa, Penggugat juga sudah seharusnya menarik **Notaris/PPAT Diana Dewi, S.H., sebagai Pihak dalam Gugatan**, karena jual beli tanah seluas 7.139 M2 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, SHM No. 561 atas nama Idi Kartaman, antara Tergugat I dan Tergugat II, didasarkan atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Diana Dewi, S.H.

3. Bahwa, Penggugat juga sudah seharusnya **menarik Notaris/PPAT Rina Budiswara, S.H.**, sebagai **Pihak dalam Gugatan**, karena dasar kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 2.396 M2 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, didasarkan atas Akta Jual Beli No. 90/2013, antara Penggugat dan Penggugat, yang **dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rina Budiswara, S.H.**

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut Penggugat menanggapinya dalam replik, yang pada pokoknya :

Bahwa, terhadap jawaban dalam eksepsi point 1C dari Tergugat I adalah merupakan kewenangan dari pada Penggugat untuk menentukan pihak pihak yang mana yang terlibat secara adanya hubungan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dimana untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Replik dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 Jo. Putusan MA RI tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994 Jo. Putusan MA RI tanggal 29 Juli 1992 No. 507 K/Pdt/1996) yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan yang sama tersebut, maka Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugat dan tidak digugatnya, hal ini merupakan sepenuhnya kewenangan dari Penggugat , dengan demikian Eksepsi dari Tergugat mengenai kurang pihak patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai obyek sengketa yaitu : sebidang tanah seluas 2.396 M2, di Desa Cangkuang Wetan,

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Tanah tersebut dikenal dengan Persil Nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 412/1899, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tanggal 04 Agustus 1997 antara Penggugat dengan Penggugat Intervensi (Joni Salim), yang dibuat di hadapan Ida Dahlia Teddy, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa tersebut, namun pada saat akan mengurus peningkatan dari Akta jual beli menjadi Sertifikat Hak Milik pada bulan Mei 2024, ternyata di atas tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Cangkuang Wetan, atas Nama : IDI KARTAMAN (**Tergugat II**) ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** mengambil langkah hukum dengan mengajukan pemblokiran sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Dalam proses ini, Penggugat menemukan bahwa objek tanah tersebut telah dijual oleh **Para Tergugat II** kepada **Tergugat I**. Pemblokiran sertipikat ini bertujuan untuk mencegah transaksi lebih lanjut dan melindungi hak kepemilikan **Penggugat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi Ade Mahpudin dan 2 Saksi Olih Solihat H. Sip.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Hj. Diana Dewi, SH.,Mkn, 2. Saksi Cecep Ahmad dan 3. Saksi Alih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dapat diketahui bahwa Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1997 dari Joni Salim, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tanggal 04 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Ida Dahlia Teddy, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung (Vide Bukti P-2), kemudian pada tahun 2023, Penggugat telah membuat Akta Jual Beli dengan Nomor 90/2023, yang dibuat dihadapan Rina Budiswara, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung, dalam rangka proses sertipikasi objek tanah (Vide Bukti P-3);

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2024 Penggugat mengajukan permohonan pensertipikatan bidang tanah miliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat I). ternyata ditemukan bahwa objek tanah yang menjadi sengketa ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Cangkuang Wetan, atas Nama : Idi Kartaman (Tergugat II), Hal ini telah dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu Saksi Ade Mahpudin dan Saksi Olih Solihat H. Sip ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa pembelian tanah yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pembeli dan Joni salim sebagai penjual terhadap sebidang tanah seluas 2.396 M² (*dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi*) yang terletak di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10, tanggal 04 Agustus 1997 dan Akta Jual Beli dengan Nomor 90/2023, yang dibuat dihadapan Rina Budiswara, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah terjadinya transaksi atau peralihan hak (jual beli) antara penjual dan pembeli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Jual Beli (AJB) adalah Bukti Peralihan, bukan Bukti Kepemilikan Akhir: Ia membuktikan adanya peralihan hak, namun tidak menjamin hak mutlak atas tanah tersebut sampai proses balik nama di BPN selesai. Selama tanah belum didaftarkan menjadi SHM, status kepemilikan seseorang belum sepenuhnya mencapai kepastian hukum yang mutlak di hadapan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA (1975) No. 952/K/SIP/1975: Menegaskan bahwa jual beli yang sah menurut hukum adat memiliki kekuatan mengikat, namun SHM tetap menjadi alat bukti tertinggi dalam pendaftaran resmi. Dengan demikian dalam hal Hak Kepemilikan atas tanah, kedudukan Akta Jual Beli (AJB) lebih rendah dibandingkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tertinggi dan terkuat, didasarkan pada Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, karena didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan. Akta Jual Beli (AJB) hanyalah bukti transaksi peralihan, sementara SHM memberikan kepastian hukum mutlak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dalam menunjukkan bukti kepemilikannya Penggugat hanya menunjukkan Akta

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli yang kedudukannya lebih rendah secara hukum, sebaliknya Tergugat bisa menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 561 atas nama Idi Kartaman (Vide Bukti T1- 2) yang kedudukannya lebih tinggi, dengan demikian Tergugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 27 Agustus 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi berkepentingan hukum untuk terlibat dalam perkara Nomor 175/PDT.G/2025/PN.BDG, karena obyek sengketa dalam perkara aquo milik Penggugat Intervensi yang sebagian telah dialihkan kepemilikannya.
2. Bahwa Penggugat Intervensi sebagai Pemilik sah atas tanah-tanah:
 - Tanah seluas 2.660M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, persil nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kahir Nomor 411/1898, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Ny Eros;
 - Sebelah Timur jalan RW;
 - Sebelah Selatan tanah milik Emed;
 - Sebelah Barat tanah milik Ny Maksudi;
 - Tanah seluas 2.396M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, persil nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kahir Nomor 412/1899, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Endik/solokan;
 - Sebelah Timur Solokan;
 - Sebelah Selatan tanah milik Ibih;
 - Sebelah Barat tanah milik Ny. Maksudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 2.660M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, persil nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kohir Nomor 495/2106, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Tohir;
 - Sebelah Timur solokan/tanah milik Endik;
 - Sebelah Selatan tanah milik Jonni Salim;
 - Sebelah Barat tanah milik Jonni Salim;

3. Bahwa perolehan tanah-tanah Penggugat Intervensi:

- Tanah Penggugat Intervensi seluas 2660M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 411/1898, adalah merupakan pembelian dari Tuan Ocim bin Tohir berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 17 April 1990, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Soebandrio Sarjana Hukum, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot;
- Tanah Penggugat Intervensi seluas 2.396M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 412/1899, merupakan pembelian dari Ny. Eros bin Tohir berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 437/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 17 April 1990, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Soebandrio Sarjana Hukum, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot;
- Tanah Penggugat Intervensi seluas 2660M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 495/2106, merupakan pembelian dari Tuan Abin bin Eben berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 344/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 7 April 1990, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Soebandrio Sarjana Hukum, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot;

4. Bahwa kemudian terhadap tanah Penggugat Intervensi seluas 2.396M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 412/1899 dilakukan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Penggugat.

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 90 tertanggal 4 Desember 2023 antara Penggugat Intervensi dengan

5. Bahwa pembelian 3 bidang tanah tersebut dalam angka 3 (jual beli antara Tuan Ocim bin Tohir dengan Penggugat Intervensi, Ny. Eros bin Tohir dengan Penggugat Intervensi, Tuan Abin bin Eben dengan Penggugat Intervensi) diperantarai oleh Tuan Aming Setiawan, sebagai Tergugat III (dalam perkara ini kesemuanya ahli waris Alm. Aming Setiawan). Selanjutnya Tuan Aming Setiawan selaku perantara dalam jual beli tersebut, menjual kembali kepada Tuan Idi Kartaman, sebagai Tergugat II (dalam perkara ini kesemuanya ahli waris Alm. Idi Kartaman).
6. Bahwa peralihan hak atas tanah milik Penggugat Intervensi oleh Para Tergugat III kepada Para Tergugat II dan kemudian kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Jual Beli antara Tuan Aming Setiawan sebagai Tergugat III (dalam perkara ini kesemuanya ahli waris Alm. Aming Setiawan) dan Tuan Idi Kartawan, sebagai Tergugat II (dalam perkara ini kesemuanya ahli waris Alm. Idi Kartaman) Akta Nomor 322/Dayeuhkolot/1991 tertanggal 4 Juli 1991, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Soebandrio Sarjana Hukum, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot yang dilakukan diatas tanah milik Penggugat Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik 561/Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) seluas 7.139M2, yang dilakukan diatas tanah milik Penggugat Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat Intervensi selaku pemilik yang berhak atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa merasa sangat dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, para Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa, **Penggugat Intervensi harus bertanggung jawab kepada Penggugat, atas kerugian yang dialami oleh Penggugat**, karena jual beli tanah seluas 2.396 M2, di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab.

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat, adalah tanah milik Tergugat I, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 56, atas nama Idi Kartaman, sehingga sertipikat tanah tersebut tidak dapat diproses ke nama Penggugat.

3. Bahwa, Penggugat Intervensi, mengaku memiliki tanah di 3 (tiga) lokasi yaitu tanah seluas 2.396 M2, tanah seluas 2.660 M2 dan tanah seluas 2660 M2, di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, adalah **tidak benar, karena tanah tersebut, merupakan sebagian tanah milik Tergugat I, yang diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 132 tanggal 20-10-2011, dengan luas tanah 7.139 M2, Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman**, yang berlokasi di Desa Cangkuang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung.
4. Bahwa, diatas tanah objek perkara tersebut, sekarang ini telah ada pemilik-pemilik lain, yang membeli dari PT. Marga Tirta Kencana (Tergugat I), karena pertengahan tahun 2024, tanah itu telah dipasarkan, dan sebagian kavling-kavling telah terjual kepada para konsumen, sebelum adanya gugatan perkara aquo ;
5. Bahwa, justru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Penggugat Intervensi, karena ada fakta hukum yang disembunyikan terhadap tanah yang akan dijual kepada Penggugat, Penggugat Intervensi sebelumnya telah mengetahui tapi tidak jujur, bahwa objek telah lama dikuasai dan telah menjadi milik Tergugat I, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 56, atas nama Idi Kartaman, namun transaksi terus dilanjutkan.
6. Bahwa, selain memiliki **Sertifikat Hak Milik No 561, Atas Nama Idi Kartaman, Tergugat I juga menguasai tanah secara sah terus-menerus, sementara Penggugat Intervensi tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut**, apalagi bukti kepemilikannya hanya didasarkan oleh bukti yang lemah, seperti Letter C, Akta Jual Beli, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan dan lain-lain.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik secara elitigasi pada tanggal 16 Oktober 2025 dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik secara elitigasi pada tanggal 30 Oktober 2025, sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 445/Dayehkolot/ 1990 tertanggal 17 April 1990, diberi tanda bukti P.INT – 1:

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 437/Dayehkolot/ 1990 tertanggal 17 April 1990, diberi tanda bukti P.INT – 2;
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 344/Dayehkolot/ 1990 tertanggal 7 April 1990, diberi tanda bukti P.INT – 3;
4. Fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tertanggal 04 Agustus 1997, diberi tanda bukti P.INT – 4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No 90/2023 tertanggal 04 Desember 2023, diberi tanda bukti P.INT – 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat 1 Telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T1-1 sampai dengan Bukti T1-8 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Hj. Diana Dewi, SH.,Mkn, 2. Saksi Cecep Ahmad dan 3. Saksi Alih;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat Delegasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, terhadap :

- Tanah terletak di Desa Cangkuang Wetan Persil Nomor 46.S.IV Blok Cibedug Kohir 412/1899 Luas 2.396 M2, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung ;
- Tanah di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Seluas 2660 M2 Persil Nomor 46.S.IV Blok Cibedug Kohir 4128/1899 ;
- Tanah terletak di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Seluas 2660 M2 Persil Nomor 46/S.IV Blok Cibedug Kohir 495/2106;

Menimbang bahwa para pihak secara ecort masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Maret 2026 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap sebagai obyek sengketa adalah :

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Tanah seluas 2.660M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, persil nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kahir Nomor 411/1898, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Ny Eros;
 - Sebelah Timur jalan RW;
 - Sebelah Selatan tanah milik Emed;
 - Sebelah Barat tanah milik Ny Maksudi;
- Tanah seluas 2.396M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, persil nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kahir Nomor 412/1899, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Endik/solokan;
 - Sebelah Timur Solokan;
 - Sebelah Selatan tanah milik Ibih;
 - Sebelah Barat tanah milik Ny. Maksudi;
- Tanah seluas 2.660M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, persil nomor 46.S.IV, Blok Cibedug, Kahir Nomor 495/2106, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Tohir;
 - Sebelah Timur solokan/tanah milik Endik;
 - Sebelah Selatan tanah milik Jonni Salim;
 - Sebelah Barat tanah milik Jonni Salim;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat merasa memiliki tanah-tanah tersebut karena telah membelinya :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa Bukti P.INT – 1 sampai dengan P.INT – 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi telah membuktikan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Intervensi telah membeli Tanah seluas 2660M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 411/1898, adalah merupakan pembelian dari Tuan Ocim bin Tohir berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 17 April 1990, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Soebandrio Sarjana Hukum, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (Vide Bukti P.INT – 1);
- Penggugat Intervensi telah membeli Tanah seluas 2.396M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 412/1899, merupakan pembelian dari Ny. Eros bin Tohir berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 437/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 17 April 1990, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Soebandrio Sarjana Hukum, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (Vide Bukti P.INT – 2);
- Penggugat Intervensi telah membeli Tanah seluas 2660M2 yang terletak di Desa Cangkuang Wetan (dahulu Cangkuang Timur) Kecamatan Dayeuhkolot, Persil 46/S.IV, Blok Cibedug, Kohir 495/2106, merupakan pembelian dari Tuan Abin bin Eben berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 344/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 7 April 1990, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Raden Soebandrio Sarjana Hukum, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot (Vide Bukti P.INT – 3);;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa pembelian tanah yang dilakukan oleh Penggugat intervensi terhadap tanah-tanah tersebut, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 445/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 17 April 1990, Akta Jual Beli Nomor 437/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 17 April 1990 dan Akta Jual Beli Nomor 344/Dayeuhkolot/1990 tertanggal 7 April 1990;

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah terjadinya transaksi atau peralihan hak (jual beli) antara penjual dan pembeli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Jual Beli (AJB) adalah Bukti Peralihan, Bukan Bukti Kepemilikan Akhir: Ia membuktikan adanya peralihan hak, namun tidak menjamin hak mutlak atas tanah tersebut sampai proses balik nama di BPN selesai. Selama tanah belum didaftarkan menjadi SHM, status kepemilikan seseorang belum sepenuhnya mencapai kepastian hukum yang mutlak di hadapan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA (1975) No. 952/K/SIP/1975: Menegaskan bahwa jual beli yang sah menurut hukum adat

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan mengikat, namun SHM tetap menjadi alat bukti tertinggi dalam pendaftaran resmi. Dengan demikian dalam hal Hak Kepemilikan atas tanah, kedudukan Akta Jual Beli (AJB) lebih rendah dibandingkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tertinggi dan terkuat, didasarkan pada Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, karena didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan. Akta Jual Beli (AJB) hanyalah bukti transaksi peralihan, sementara SHM memberikan kepastian hukum mutlak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dalam menunjukkan bukti kepemilikannya Penggugat hanya menunjukkan Akta Jual Beli yang kedudukannya lebih rendah secara hukum, sebaliknya Tergugat bisa menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 561 atas nama Idi Kartaman (Vide Bukti T1- 2) yang kedudukannya lebih tinggi, dengan demikian Tergugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat intervensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi patut ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat Intervensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 UUPA, KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg



DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat intervensi seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK Dan DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.192.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 oleh kami, Gandung, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Tongani, S.H., M.H. dan Novian Saputra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 175/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 29 April 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darmawan Saputra, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I, Kuasa Para Tergugat II, Kuasa Para Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Gandung, S.H., M.Hum

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp600.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat Dlgsi .	:	Rp1.312.000,00;
5. PNBPN	:	Rp70.000,00;
6. Materai	:	Rp20.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.192.000,00;

(dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)